

1513333-71.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Rodrigo Cesar Muller Valente

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/12/2022

... conhecido pela prática de crimes de roubo e furto, os policiais passaram a acompanhar o réu, o qual entrou na Vila Suíça, uma rua sem saída e, sem alternativas, descartou o objeto furtado no chão, vindo a ser abordado pelos policiais em seguida.

O aparelho celular foi localizado cerca de quatro metros distante do réu, contudo, não havia outras pessoas na via que pudessem ter ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

2ª Vara Criminal

Av. Abrahão Ribeiro, 313, Sala 1-033, Barra Funda - CEP 01133-020, Fone: 2868-7278, São Paulo-SP - E-mail: sp2cr@tjsp.jus.br

1513333-71.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1513333-71.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Ricardo Vinícius do Prado Santos

Réu Preso

Juiz de Direito: Dr. Rodrigo César Müller Valente

Vistos etc.

Ricardo Vinícius do Prado Santos, qualificado à fl. 17, foi denunciado como incurso no artigo 155, § 4º, incisos I e IV, do Código Penal, porque no dia 05 de junho de 2022, por volta das 11 horas e 15 minutos, na Rua do Glicério, nesta Comarca de São Paulo, agindo em concurso e unidade de desígnios juntamente com dois indivíduos não identificados, subtraiu para todos, mediante rompimento de obstáculo, um aparelho celular iPhone 12, avaliado em quatro mil e quinhentos reais, propriedade da vítima Vitória Aparecida Rauffmann.

Segundo se apurou, na data do ocorrido, os furtadores avistaram a vítima e a testemunha Felipe a bordo do veículo GM/Onix, placas PTQ-5186, na Rua do Glicério, momento em que um deles deu um golpe na janela do motorista, tentando quebrá-la, sem sucesso, enquanto outro fez o mesmo na janela do passageiro, conseguindo quebrá-la e subtraindo o celular que se encontrava no painel do carro, e todos fugiram em seguida.

Ocorre que, pouco após o ocorrido, policiais militares que estavam em patrulhamento nas imediações do local dos fatos, avistaram o réu correndo na Rua dos Estudantes.

Uma vez que o local é conhecido pela prática de crimes de roubo e furto, os policiais passaram a acompanhar o réu, o qual entrou na Vila Suíça, uma rua sem saída e, sem alternativas, descartou o objeto furtado no chão, vindo a ser abordado pelos policiais em seguida.

O aparelho celular foi localizado cerca de quatro metros distante do réu, contudo, não havia outras pessoas na via que pudessem ter descartado o telefone.

Na delegacia, no tênis do réu, foi encontrada uma vídea, usada na quebra do vidro do veículo da vítima.

Por conta da rapidez da ação criminosa, a vítima e a testemunha não conseguiram identificar os furtadores.

Denúncia recebida em 20 de junho de 2022, citado o réu (fl. 94), a Defensoria Pública apresentou resposta à acusação (fl. 103), seguindo-se a instrução.

Em alegações finais o Ministério Público manifestou-se pela procedência da ação penal, nos termos da denúncia.

A Defensoria Pública postulou aplicação de pena mínima, em regime inicial menos gravoso, em função da confissão judicial espontânea.

Este é o relatório.

Passo a decidir.

Auto de entrega à fl. 14.

Auto de avaliação à fl. 15.

Auto de exibição e apreensão à fl. 16 e fotografia do aparelho celular às fls. 22/23.

Laudo pericial do instrumento do crime à fls. 90/92: “[...] pode ser eficazmente utilizada como instrumento para rompimento ou destruição de obstáculos [...]”.

Em fase inquisitiva, a vítima Vitória Aparecida Rauffmann relatou que na data do ocorrido estava como passageira no veículo de Felipe, momento em que três indivíduos se aproximaram, sendo que um deles desferiu um golpe na janela do motorista, não conseguindo quebrá-lo, contudo, outro desferiu um golpe na janela do lado do passageiro, o qual foi quebrado e, então, subtraiu seu aparelho celular que estava afixado no painel do automóvel, momento em que os furtadores fugiram. Disse que posteriormente, Felipe recebeu um telefonema da delegacia, uma vez que o aparelho celular foi encontrado.

A testemunha Felipe Hideki Kuwahara relatou que na data do ocorrido estava ao volante do veículo GM/Onix, placas PTQ-5186, parado no trânsito com sua companheira Vitória, momento em que três indivíduos se aproximaram, sendo que um deles desferiu um golpe na janela do motorista, não conseguindo quebrá-lo, enquanto outro desferiu um golpe na janela do lado do passageiro, vindo a quebrá-lo e subtraindo o aparelho celular que estava afixado no painel do automóvel, sendo que os furtadores fugiram em seguida. Disse que, posteriormente, recebeu um telefonema da delegacia por conta do encontro do aparelho celular.

Os policiais militares Hélio Ferreira Quadra Filho e Claudeir Correia da Silva relataram que estavam em patrulhamento, momento em que avistaram o réu correndo pela Rua dos Estudantes, cujas imediações são conhecidas pela prática de furto e roubo e, ainda, no momento em que notou a presença policial, acessou a Vila Suíça, o que motivou sua abordagem. Disseram que não havia mais ninguém na viela além do réu; em revista pessoal nada de ilícito foi encontrado. Acrescentaram que aproximadamente a quatro metros de distância foi localizado um telefone celular marca Apple, modelo iPhone 12. Questionado, o réu informou que não sabia nada a respeito daquele telefone celular, contudo, diante das circunstâncias suspeitas, o réu foi conduzido à delegacia.

O réu, interrogado na fase extrajudicial, negou a ação delituosa e alegou que correu porque viu outro indivíduo correndo e se assustou.

Em audiência de instrução:

Vitória Aparecida Rauffmann, vítima, disse que, em seu veículo, parado no semáforo, alguém se aproximou ao seu lado e quebrou o vidro, subtraindo o celular que estava no suporte do painel, não conseguindo identificar a fisionomia do furtador, notando simultaneamente outra pessoa ao lado do motorista, então, retornou para casa e conseguiu rastrear o celular, até que a localização apontou numa delegacia, ligando para a polícia, e soube que havia sido recuperado, parcialmente danificado. Na

delegacia, examinou fotografias e não conseguiu reconhecer o autor do crime. O veículo era alugado e não foi levado para perícia.

Felipe Hideki Kuwahara, no mesmo sentido, relatou que ao parar no farol, alguém quebrou o vidro do lado do passageiro e subtraiu o celular, não conseguindo visualizar a fisionomia do furtador, não notando se havia outro ao seu lado, sendo recuperado posteriormente o celular subtraído.

Hélio Ferreira Quadra Filho, policial militar, confirmou que o réu foi detido na posse de celular subtraído, enquanto corria, juntamente com outro indivíduo que conseguiu fugir, em seguida, "eram dois, eles estavam correndo, não consegui visualizar se era um objeto nas mãos, abordamos ele, nas imediações encontramos o celular". Posteriormente, na delegacia, encontrou com ele uma vítima, mas ele estava sob efeito de entorpecentes, e negou ter subtraído o celular. Não chegou a ver ele dispensar o celular. O réu disse que não conhecia o outro indivíduo que conseguiu fugir.

Interrogado ao final da instrução, o réu confessou participação em prática do furto, dizendo que foi chamado por outro indivíduo, que quebrou o vidro do carro e subtraiu o celular, repassando-lhe em seguida o celular e a vítima, então, ele conseguiu fugir, enquanto foi detido por policiais logo após dispensar o celular. Já foi processado duas vezes pelo mesmo tipo de crime e uma receptação. "Sabia que ele ia furtar e aceitou participar".

Corroborada a confissão judicial espontânea pelo depoimento do policial responsável pelo flagrante, há pleno respaldo para condenação do réu, nos termos da denúncia. O fato do réu ter acompanhado o co-autor do furto enquanto ele quebrou o vidro do carro e subtraiu o celular, havendo referência das vítimas de que um tentou quebrar o vidro do motorista enquanto outro conseguiu quebrar o vidro do passageiro, permite relacioná-lo à autoria do crime, demonstra a unidade de desígnios e divisão de tarefas, nos termos do artigo 29 "caput" do Código Penal.

Provadas as qualificadoras do concurso de agentes e rompimento de obstáculo, esta confirmada pelas vítimas e pelo próprio réu, apesar do veículo não ter sido periciado.

O réu Ricardo Vinícius do Prado Santos ostenta duas condenações definitivas, reincidente específico (7ª Vara Criminal-1511369-14.2020.8.26.0228; 32ª Vara Criminal-1523775-67.2020.8.26.0228). A primeira condenação deve ser considerada para efeitos do artigo 59 do Código Penal, a segunda nos termos do artigo 63 do Código Penal. Ainda na primeira fase, cabe considerar as circunstâncias do crime praticado pelo réu, ataque sub-reptício a motorista em via de grande circulação, durante horário de tráfego intenso, em plena região central da cidade, a revelar menosprezo à ordem pública e periculosidade diferenciada. Por tais fundamentos, a pena base fica acrescida da metade, em três anos de reclusão, e quinze dias multa. Na segunda fase, a reincidência deve ser sopesada pela atenuante de confissão judicial espontânea. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar Tema 585 dos recursos repetitivos, em 2013, fixou a tese de que é possível, na segunda fase da dosimetria, a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea. Não constam outras circunstâncias agravantes ou atenuantes previstas nos artigos 61 e 65 do Código Penal.

O regime inicial de cumprimento de pena será fechado, tratando-se de furtador multi-reincidente, específico, com pena a cumprir resultante de condenações anteriores. Tal medida se justifica em resguardo ao caráter preventivo da pena, para que sirva de efetivo desestímulo à reiteração da conduta, já que o réu, em poucos meses, respondeu a cinco processos criminais, pela mesma modalidade de crime contra o patrimônio.

A reincidência específica impede aplicação do artigo 44 do Código Penal.

O tempo de prisão desde a data do flagrante não é suficiente para antecipar regime prisional menos gravoso, nos termos do artigo 112 da LEP e 387, § 2º, do Código de Processo Penal.

Os dias multa serão calculados em valor unitário mínimo legal, considerada a condição econômica do réu, nos termos do artigo 60 do Código Penal.

Do exposto, julgo procedente a ação penal, para condenar o réu Ricardo Vinícius do Prado Santos, qualificado à fl. 17, como incurso no artigo 155, § 4º, incisos I e

IV, do Código Penal, às penas de três anos de reclusão, em regime inicial fechado, e quinze dias multa, calculados em valor unitário mínimo legal.
Reincidente, com pena a cumprir em condenações anteriores, o réu não poderá apelar em liberdade. Recomende-se-o na prisão em que se encontra, expedindo-se oportunamente guia de execução.
Condene o réu ao pagamento das custas processuais, no valor de cem ufesp (artigo 4º, § 9º, "a", Lei Estadual 11.608/2003), suspensa a exigibilidade enquanto defendido pela Defensoria Pública.
Ao trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados, oficiando-se à Justiça Eleitoral nos termos do artigo 15, III, da Constituição Federal.
Publicada em audiência, saem os presentes intimados, registre-se.
São Paulo, 7 de dezembro de 2022.

Rodrigo César Müller Valente
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA